

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3882/2530

นายหิรัญ หวังชูเชิดกุล
นายโกมล บุรณะมนตรี

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 164, มาตรา 349

ป.วิ.พ. มาตรา 148

โจทก์ตกลงเล่นแชร์กับจำเลย จำเลยเป็นนายวงแชร์ เมื่อลูกวงแชร์คนใดเปียแชร์ได้จะได้รับเช็คจากจำเลยซึ่งเก็บมาจากลูกวงแชร์ทุกคนโดยจำเลยลงชื่อสลักหลังและรับผิดชอบกรณีเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินไม่ได้ โจทก์เปียแชร์ได้และนำเช็คที่ได้รับจากจำเลยบางฉบับไปชำระหนี้แก่นาย ก.แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินต่อมานาย ก. ถึงแก่กรรมนาง ว. ภริยานาย ก. ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สลักหลังให้ชำระเงินตามเช็ค ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่นาง ว. ไป เช่นนี้ ถือว่าโจทก์ยังไม่ได้รับเงินค่าแชร์ตามเช็คดังกล่าว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์ตามข้อตกลงในการเล่นแชร์และอายุความของสิทธิเรียกร้องในกรณีผิดสัญญาเล่นแชร์นี้มีกำหนดสิบปี

การที่โจทก์จำเลยมีข้อตกลงกันให้โจทก์นำเช็คที่ได้รับจากการเล่นแชร์ไปเรียกเก็บเงินดังกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และโจทก์มิใช่คู่ความในคดีที่นาง ว. ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีที่นาง ว. ฟ้องจำเลยดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยตั้งวงแชร์ โจทก์เป็นผู้เล่นด้วยมือหนึ่ง กำหนดประมูลหรือเปียแชร์กันทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน และให้ผู้ประมูลได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป หากลูกวงแชร์ประมูลได้และไม่จ่ายเงินแก่ผู้เปียแชร์ได้ถัดมา จำเลยจะรับผิดชอบ การเล่นแชร์ดำเนินมาจนเหลือ ๒ มือคือโจทก์ และนายทองดี โจทก์และนายทองดีตกลงกันให้โจทก์นำเช็คที่รับจากจำเลยไปเรียกเก็บเงิน โจทก์ลงวันที่ในเช็คแล้วนำเช็ค ๕ ฉบับไปชำระค่าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า แก่นายกนก นายกนกนำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน นายกนกฟ้องเรียกเงินตามเช็คและได้เงินคืนบางส่วน ต่อมานายกนกถึงแก่ความตาย นางวันฉวีภรรยานายกนกนำเช็คที่เหลือ ๓ ฉบับ ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สละหลังได้รับผิด ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ชำระหนี้ให้นางวันฉวีไปแล้วเป็นเงิน ๑๐๓,๘๒๕ บาท จำเลยซึ่งเป็นนายวงแชร์ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเล่นแชร์ ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๔,๔๗๓.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๑๐๓,๘๒๕ บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า วงแชร์ได้เลิกไปตามข้อตกลงแล้ว การเล่นแชร์ได้มีการตกลงแปลงหนี้ใหม่โดยให้ถือว่าการชำระเงินให้เรียกเก็บเงินตามเช็คของผู้เล่นแชร์ มูลหนี้ตามสัญญาเล่นแชร์ระงับสิ้นไปแล้ว เช็คตามฟ้องไม่ใช่เช็คจากการเล่นแชร์โจทก์นำไปชำระหนี้นายกนก โจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็ค ฟ้องโจทก์ไม่ว่าอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาเล่นแชร์หรือมูลหนี้ตามเช็คขาดอายุความ นางวันฉวีในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายกนกได้ฟ้องจำเลยรับผิดชอบเช็คทั้งสามฉบับ ศาลพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้ว การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยอีกจึงเป็นฟ้องซ้ำโจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้นางวันฉวี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๓,๘๒๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๒๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๑,๐๐๐ บาท แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ตกลงเล่นแชร์กับจำเลยจำเลยเป็นนายวงแชร์ ลูกวงแชร์ที่เปี่ยแชร์ได้จะได้รับเช็คจากจำเลยซึ่งเก็บมาจากลูกวงแชร์ทุกคนโดยจำเลยลงชื่อสลักหลังและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเช็คเรียกเงินไม่ได้ เช็คตามเอกสารหมาย จ.๑๙ ถึง จ.๒๑ เป็นเช็คที่โจทก์ได้รับจากจำเลยในการเล่นแชร์ เมื่อได้รับแล้วโจทก์นำไปชำระค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าให้นายกนกเชิดทั้งสามฉบับธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงิน ต่อมาเมื่อนายกนกถึงแก่ความตายนางวันฉนิภรรยานายกนกได้ฟ้องจำเลยในฐานะผู้สลักหลังให้ใช้เงินตามเช็ค ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ต้องชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้นางวันฉนิภไป แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อเช็คทั้งสามฉบับเป็นเช็คที่โจทก์ได้รับมาจากการเล่นแชร์และโจทก์นำไปชำระหนี้ให้ผู้อื่น แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ได้ขาดใช้เงินตามเช็คไปเช่นนี้ ถือว่าลูกวงแชร์ไม่จ่ายเงินให้โจทก์ผู้เปี่ยแชร์ได้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามข้อตกลงในการเล่นแชร์

ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า อายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในกรณีนี้ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนดสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ โจทก์ได้รับเช็คจากจำเลยในการเล่นแชร์งวดวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๕ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ที่จำเลยฎีกาว่า การเล่นแชร์มีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการเล่นแชร์นั้น จึงถือได้ว่าเป็นการตกลงแปลงหนี้ใหม่ มูลหนี้ตามสัญญาเล่นแชร์จะรับสิ้นไปและโจทก์ได้รับมอบอำนาจจากนางวันฉวี ภรรยานายกนกผู้ตายซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คให้ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ศาลมีคำพิพากษา คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์ฟ้องคดีนี้อีก ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำนั้นเห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเล่นแชร์เนื่องจากเช็คที่โจทก์ได้รับจากจำเลยในการเล่นแชร์เรียกเก็บเงินจากธนาคารไม่ได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้เงินตามเช็ค การที่โจทก์จำเลยมีข้อตกลงกันให้โจทก์นำเช็คที่ได้รับมาจากการเล่นแชร์ไปเรียกเก็บเงินไม่ใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และโจทก์มิใช่คู่ความในคดีที่นางวันฉวีฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลย ฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

ศาลแพ่ง - นายชุม สุกแสงเปล่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ